



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO Nº 0000713-30.2013.403.6327

ORIGEM: TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERENTE: JOSE EDUARDO TOUSO NETO

REQUERIDO (A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA

VOTO-EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXILIO-RECLUSÃO – FLEXIBILIZAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO COMO BAIXA RENDA – POSSIBILIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO – FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DEPENDENTE DO SEGURADO ENCARCERADO - – CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se, em suma, de pedido de uniformização interposto pela parte autora em que sustenta que o valor irrisório que ultrapassou o limite fixado como “baixa-renda” para a concessão do auxílio- reclusão não pode ser óbice para a improcedência de seu pleito, especialmente pelo fato de que tais valores referem-se à adicionais noturnos e horas-extras, ou seja, montante que não integrava habitualmente o salário de contribuição do segurado encarcerado. A título de paradigma indicou o acórdão da TRPR 5016691-84.2012.404.7000) e o REsp 1479564/SP.

O incidente foi admitido na origem.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

2. A lei de regência dos pedidos de uniformização dirigidos à Turma Nacional de Uniformização exige que a parte postulante da uniformização de questão de direito material presente na lide demonstre de forma cabal que há divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais de diferentes regiões do País ou que o acórdão recorrido está em dissonância com a orientação predominante no âmbito desta Corte uniformizadora ou em descompasso com a posição majoritária do C. STJ.

É o que reza o art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, *verbis*:

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

(...)

*§ 2º **O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização**, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal.*

Por sua vez, dispõe o art. 6º do nosso Regimento Interno TNU (editado pela Resolução CJF nº 345, de 02/06/2015, *verbis*:

Art. 6º Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material:

I – fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões;

II – em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

III – em face de decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Volvendo ao caso em análise, em sede de juízo de admissibilidade entendo que restam preenchidos os requisitos e pressupostos processuais para o seu conhecimento, notadamente porque os julgados paradigmas apresentados, a título de demonstração da divergência jurisprudencial, guardam similitude fático-jurídica com o restou julgado, em sentido diverso, pelo acórdão recorrido, eis que relativizou o valor do último salário de contribuição do segurado, desconsiderando verbas não habituais.

Assim, conheço o incidente de uniformização da parte autora.

Passo ao mérito.

Depreende-se do voto condutor, que confirmou a sentença de improcedência, que a razão da improcedência da ação foi o fato de que o último salário de contribuição do segurado, antes de ser recolhido ao sistema prisional, ultrapassou em menos de R\$ 70,00 (setenta reais) o valor limite para ser considerado segurado de baixa renda. Para melhor entender a situação, passo a transcrever os trechos da sentença e do voto recorrido:

sentença

“7. De acordo consta dos holerites juntados às fls.37/38, verifico que a remuneração do recluso em setembro de 2012, seria de R\$ 978,84, valor não recebido integralmente diante das faltas do mês descontadas, valor que extrapola o limite estabelecido pela legislação, o que impede a concessão do benefício

(...)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Inegável que a renda do recluso era superior ao teto legal, que na época era R\$ 915,05. Entendo que, considerando a disposição constitucional, não é possível o afastamento do limite legal. I.

Voto recorrido

“(...)Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que o requisito “baixa renda”, instituído pelo Poder Constituinte Derivado, é materialmente inconstitucional por ferir de morte o princípio da isonomia e, ao mesmo tempo, por abolir direitos e garantias individuais, em total afronta ao art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal. Afirma, ainda, que o último salário de contribuição do recluso ultrapassou em apenas cerca de R\$ 60,00 o limite então vigente, o que é irrisório. É o relatório da Constituição Federal, o auxílio-reclusão é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda que se recolha à prisão e não receba remuneração da empresa e não esteja em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Consoante previsto no Anexo XXXII da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 45/2010, com os acréscimos decorrentes das Portarias Interministeriais (editadas com fulcro no art. 13 da Emenda Constitucional n.º 20/98), consideram-se de baixa renda os segurados cujo último salário de contribuição seja igual ou inferior ao valor correspondente na tabela abaixo:

Quadro

Setembro 2012



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

De 1º/01/2012 a 31/12/2012 (Portaria nº 02, de 06/01/2012) R\$ 915,05(..)”

Não há dúvidas de que o benefício em questão somente pode ser destinado aos dependentes do segurado recolhido ao cárcere que preencha, dentre os requisitos legais, a condição de “baixa-renda”, e esta é definida por valores constantes em normas do Ministério da Previdência Social, cujo, valor, na época tinha o teto de R\$ 915,05. Assim, em um primeiro momento, poder-se ia concluir, de forma simplista, que, de fato, o segurado ultrapassava tal limite e não seria possível resguardar o direito de seus dependentes.

Contudo, esta não tem sido a posição dos Tribunais pátrios, especialmente o do Superior Tribunal de Justiça que não raras as vezes tem entendido que, assim como em outros benefícios de caráter assistencial, pode haver uma flexibilização do critério econômico, como se observa no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.660.726 - RS (2017/0057511-7)

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RECORRIDO : ERICK ALVES FAGUNDES

ADVOGADO : HILTON FLORIANO LOUREIRO GARCIA - RS057572

DECISÃO

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento na alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. Preenchidos os requisitos de qualidade de segurado, dependência econômica entre o instituidor do benefício e os postulantes, bem como a reclusão seguida de morte do segurado, são devidos sucessivamente os benefícios de auxílio-reclusão e pensão por morte.

2. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de execução da sentença, de modo a racionalizar o andamento do processo e reconhecida a pendência nos Tribunais Superiores de decisão sobre o tema com caráter geral e cogente. Precedentes 3. Ordem para implantação do benefício. Precedentes.

2. Em seu Apelo Especial, sustenta o INSS violação aos arts. 80 da Lei 8.213/91 e 116 do Decreto 3.048/99, ao argumento de que, para a concessão do benefício de auxílio-reclusão é indispensável a comprovação de que o segurado recluso se enquadra no conceito de baixa renda, exigindo-se a demonstração de que o valor do último salário de contribuição é inferior ao patamar fixado em lei, devidamente atualizado.

3. Defende a Autarquia que o critério de renda bruta mensal é o único critério a ser utilizado para a concessão do benefício, não fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento do auxílio, uma vez que a renda da segurada era superior ao limite



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

previsto na legislação para a concessão do benefício de auxílio-reclusão.

4. *É o relatório. Decido.*

5. *A Constituição Federal/88 prevê em seu art. 201, inciso IV, o pagamento de auxílio-reclusão aos dependentes dos segurados de baixa renda.*

6. *Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.213/91, dispõe: Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.*

7. *Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), assim determina:*

previsto no art. 116 do RPS, atualizado anualmente.

9. *A controvérsia posta no presente recurso diz respeito justamente ao citado requisito econômico, consistente na renda mensal Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).*

8. *Da leitura desses dispositivos, constata-se que o auxílio-reclusão, assim como a pensão por morte, é benefício destinado exclusivamente aos dependentes do segurado recluso de baixa*



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

renda. Destacando-se que, como ainda não foi definido um conceito legal para baixa renda, o critério econômico utilizado para a concessão do benefício é o igual ou inferior ao previsto em lei.

10. Tenho defendido que a análise de questões previdenciárias requer do Magistrado uma compreensão mais ampla, ancorada nas raízes axiológicas dos direitos fundamentais, a fim de que a aplicação da norma alcance a proteção social almejada.

11. À semelhança do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.112.557/MG, Representativo da Controvérsia, de minha relatoria, onde se reconheceu a possibilidade de flexibilização do critério econômico definido legalmente para a concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, previsto na LOAS, reconheço a possibilidade de concessão do auxílio-reclusão quando o caso concreto revela a necessidade de proteção social, permitindo ao julgador a flexibilização do critério econômico para deferimento do benefício, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.

12. Esse entendimento já foi confirmado pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do REsp. 1.479.564/SP, de minha relatoria, DJe 18.11.2014. Eis a ementa desse julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O benefício de auxílio-reclusão destina-se diretamente aos dependentes de segurado que contribuía para a Previdência Social no momento de sua reclusão, equiparável à pensão por



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

morte; visa a prover o sustento dos dependentes, protegendo-os nesse estado de necessidade.

2. À semelhança do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.112.557/MG, Representativo da Controvérsia, onde se reconheceu a possibilidade de flexibilização do critério econômico definido legalmente para a concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, previsto na LOAS, é possível a concessão do auxílio-reclusão quando o caso concreto revela a necessidade de proteção social, permitindo ao Julgador a flexibilização do critério econômico para deferimento do benefício, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.

3. No caso dos autos, o limite de renda fixado pela Portaria Interministerial, vigente no momento de reclusão da segurada, para definir o Segurado de baixa-renda era de R\$ 710,08, ao passo que, de acordo com os registros do CNIS, a renda mensal da segurada era de R\$ 720,90, superior aquele limite

4. Nestas condições, é possível a flexibilização da análise do requisito de renda do instituidor do benefício, devendo ser mantida a procedência do pedido, reconhecida nas instâncias ordinárias.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

13. Registre-se que este benefício é mal compreendido pela sociedade. Não se trata de assistência social ao preso, o benefício destina-se aos dependentes de segurado que contribuía para a Previdência Social no momento de sua reclusão. É equiparável à pensão por morte, visando prover o sustento dos dependentes, protegendo-os nesse estado de necessidade.

14. Insta destacar que o benefício de auxílio-reclusão possui relevante valor social, uma vez que busca amparar os



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

dependentes do segurado que subitamente são desprovidos de meios de subsistência.

Nesse sentido, defende o Professor JOSÉ ANTÔNIO SAVARIS: Torna-se indispensável, nos casos em que demonstrada a necessidade do conjunto de dependentes, a flexibilização do limite da remuneração mensal do segurado recluso, à semelhança do que restou consagrado pela jurisprudência em relação à relativização do critério econômico do benefício assistencial. Se não for assim, teremos de admitir que a circunstância de a remuneração mensal do segurado recluso ser pouco superior ao limite do que se considera baixa renda poderia lançar menores dependentes à margem de qualquer proteção previdenciária. Interessante notar que a dependência econômica dos dependentes da classe prioritária é presumida, do que se poderia extrair a viabilidade da relativização do critério econômico pela presunção de necessidade de meios externos de subsistência (Direito Processual Previdenciário, SAVARIS, José Antônio, Curitiba: Alteridade, 2014, p. 551-552).

15. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido ao fundamento de que a renda mensal do segurado (R\$ 805,60) supera em valor irrisório o limite legal fixada à época de seu encarceramento (R\$ 710,08).

16. Dessa forma, estando preenchidos os requisitos legais, como analisado nas instâncias ordinárias, faz jus à concessão do benefício de auxílio-reclusão pleiteado.

17. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial.

18. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 28 de março de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

E é justamente o caso dos autos, vez que, o montante que ultrapassou o limite legal objetivo de “baixa-renda” sequer ultrapassa R\$ 70,00 (setenta reais).

Desta forma, limitando a análise à relativização do critério econômico do valor do salário de contribuição, notadamente quando o “excesso” seja irrisório como é o caso, e alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, concluo que razão assiste ao recorrente.

Ante todo o exposto, VOTO POR CONHECER O PRESENTE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E DAR PROVIMENTO, fixando a tese de que, em se tratando de auxílio-reclusão, o valor irrisório que ultrapasse o limite tido como teto para ser considerado segurado de “baixa-renda” não pode obstar à concessão do benefício.

É COMO VOTO

ACÓRDÃO

Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização CONHECER E PROVER o Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa do Juiz Federal Relator.

Brasília/DF,

Assinatura manuscrita em azul do Juiz Federal Relator, Ronaldo José da Silva.

RONALDO JOSÉ DA SILVA

JUIZ FEDERAL RELATOR



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA
Requerente:	JOSE EDUARDO TOUSO NETO
Proc./Adv.:	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Requerido(a):	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
(PREVID)	
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Representante legal:	MARIA MÔNICA NASCIMENTO TOUSO
Proc./Adv.:	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Origem:	Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Proc. Nº.:	0000713-30.2013.4.03.6327

CERTIDÃO

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Brasília, 14 de setembro de 2017.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)